

خامساً: حجية الدفاتر التجارية

✓ تعريف الدفاتر التجارية:

سجلات يمسكها التاجر لتقيد معاملاته التجارية.

✓ شروط الاحتجاج بها:

1. أن تكون منتظمة.

2. ممسوكة وفقاً للقانون.

3. مقيدة في السجل التجاري.

✓ حجيتها:

في مواجهة التاجر: حجة عليه.

في مواجهة الغير: حجة إذا وافق الخصم أو أبدتها قرائن.

بين التجار: حجة كاملة إذا كانت منتظمة.

---

سادساً: القيد في السجل التجاري

✓ تعريفه:

هو سجل عام تقيد فيه بيانات التجار والشركات.

✓ كيفية القيد:

التقدم بطلب للمكتب المختص.

تقديم المستندات اللازمة.

إصدار شهادة القيد.

✓ وظائف السجل:

إعلام الغير بصفة التاجر.

توثيق البيانات القانونية.

وسيلة رقابة إدارية وتجارية.

✓ الأشخاص الواجب قيدهم:

كل تاجر فرد رأس ماله ≤ الحد الأدنى.

الشركات التجارية.

الفروع والوكالات.

---

سابعاً: النظرية العامة للشركة

✓ تعريف الشركة:

عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع

يهدف إلى الربح.

✓ أركان الشركة:

1. الرضا.

2. تعدد الشركاء.

3. تقديم الحصص.

4. المشاركة في الأرباح والخسائر.

5. القصد في إنشاء شركة.

✓ آثار تخلف أحد الأركان:

بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً.

✓ اكتساب الشخصية المعنوية:

تكتسبها من تاريخ القيد في السجل التجاري.

يُمكنها التقاضي وامتلاك ذمة مالية

✓ انقضاء الشركة:

انتهاء مدتها.

تحقق الغرض.

اتفاق الشركاء.

الحكم القضائي.

بسم الله الرحمن الرحيم

---

أولاً: التاجر

✓ تعريف التاجر:

هو كل شخص يباشر باسمه وعلى وجه الاحتراف عملاً

تجارياً ويتخذ حرفة له.

✓ شروط اكتساب صفة التاجر:

1. مباشرة عمل تجاري.

2. الاحتراف (أي التكرار والاعتياد).

3. القيام بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه.

4. التمتع بالأهلية التجارية.

✓ التزامات التاجر:

القيد في السجل التجاري.

مسك الدفاتر التجارية.

الالتزام بالقواعد الخاصة بالإفلاس.

---

ثانياً: التفرقة بين العمل التجاري والمدني والنتائج

المرتتبة

✓ معايير التفرقة:

طبيعة العمل: العمل التجاري يهدف للربح.

صفة القائم بالعمل: التاجر أم غير التاجر.

الغرض: تجاري أم مدني

✓ النتائج:

تطبيق قواعد القانون التجاري على التجاري والمدني على

المدني.

اختصاص المحكمة التجارية.

طرق الإثبات مختلفة (الدفاتر التجارية حجة في التجاري).

---

ثالثاً: الفرق بين التاجر الطبيعي والاعتباري

العنصر التاجر الطبيعي التاجر الاعتباري

التعريف شخص بشري يباشر التجارة شركة أو مؤسسة

لها شخصية معنوية

الأهلية يجب أن تتوافر فيه تكتسبها الشركة عند التأسيس

المسؤولية مطلقة بأمواله تختلف حسب نوع الشركة

الانقضاء بالوفاة أو التوقف وفقاً لنظامها أو تصفيتها

---

رابعاً: أنواع الأعمال التجارية

✓ 1. الأعمال التجارية بطبيعتها:

الشراء لأجل البيع.

أعمال البنوك.

النقل.

✓ 2. الأعمال التجارية بالتبعية:

هي أعمال مدنية بطبيعتها ولكن تُعد تجارية لصدورها من

تاجر بسبب نشاطه التجاري.

✓ 3. الأعمال المختلطة:

يكون أحد الطرفين تاجراً والآخر غير تاجر.

يُطبّق القانون المدني على غير التاجر.

---

✓ الإدارة:

مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير.

✓ التصفية:

جرد موجودات الشركة.

سداد الديون.

توزيع الباقي على الشركاء.

---

■ تأسيساً: شركة المساهمة

✓ تعريفها:

شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، لا يسأل

المساهم فيها إلا في حدود قيمة أسهمه.

✓ أنواعها:

1. خاصة.

2. عامة.

3. قابضة.

✓ رأس المال:

رأس المال المرخص.

رأس المال المصدر.

رأس المال المدفوع.

✓ اسم الشركة:

لا يتضمن أسماء شركاء، بل يدل على نشاطها.

✓ مركز المساهم:

لا يُنسب له صفة التاجر.

لا يسأل عن ديون الشركة.

✓ مراحل التأسيس

1. إعداد عقد الشركة.

2. الحصول على الموافقات.

3. القيد في السجل التجاري.

✓ الأوراق المالية:

الأسهم.

السندات.

✓ الإدارة:

يتولاها مجلس إدارة منتخب.

تمثيل قانوني للشركة

--

■ عاشرًا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

✓ تعريفها:

شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50، ولا يسأل الشريك

إلا في حدود حصته.

✓ ما يميزها:

جمع بين خصائص شركات الأشخاص والأموال.

لا يجوز إصدار أسهم.

✓ المسؤولية:

محدودة بقدر الحصة.

✓ أنواع الحصص:

نقدية.

عينية.

لا يجوز حصص عمل.

✓ الاسم والعنوان:

يضاف لها (ذ.م.م)